

## **Bilag 10**

### Kontraktuelle Ændringer

**[Vejledning til tilbudsgiver:**

*Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud.*

*Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]*

## **1. INDLEDNING**

Dette bilag indeholder Kundens krav til håndtering af Kontraktuelle Ændringer.

## **2. GENERELT OM ÆNDRING AF KONTRAKTEN**

Parterne kan under overholdelse af Kontraktens bestemmelser herom aftale Kontraktuelle Ændringer i overensstemmelse med dette Bilag 10.

Ændring af Kontrakten sker efter anmodning fra Kunden eller Leverandøren i overensstemmelse med afsnittet "Ændringer" i Kontrakten og dette Bilag 10.

Kunden og Leverandøren skal anvende skabelonerne i Bilag 10.a ved fremsættelse af ændringsanmodning og -forslag.

## **3. ANMODNING OM KONTRAKTURELLE ÆNDRINGER**

### **3.1. Kundens ændringsanmodning**

Kundens ændringsanmodning skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- a) Beskrivelse af den ønskede Kontraktuelle Ændring,
- b) Kundens ønskede tidsmæssige ramme for den Kontraktuelle Ændring, og
- c) Dato for fremsættelse af ændringsanmodningen.

Ændringsanmodningen skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at Leverandøren kan udarbejde et estimat over det eventuelle vederlag, som vil være forbundet med udarbejdelse af et ændringsforslag, jf. afsnittet "Leverandørens vederlagsestimat for udarbejdelse af ændringsforslag" nedenfor.

#### **3.1.1. Leverandørens vederlagsestimat for udarbejdelse af ændringsforslag**

Leverandøren skal uden ugrundet ophold udarbejde et estimat over det vederlag, som vil være forbundet med at udarbejde et ændringsforslag til en af Kunden fremsat ændringsanmodning.

Leverandørens vederlagsestimat skal udarbejdes på baggrund af den tid, der estimeres til brug for udarbejdelsen af det pågældende ændringsforslag. Estimatet opgøres efter medgået tid til de i Bilag 13 anførte timepriser.

Leverandøren er ikke berettiget til særskilt vederlag for udarbejdelse af sådanne vederlagsestimater.

Hvis Kunden accepterer vederlagsestimatet for udarbejdelsen af ændringsforslaget, skal Leverandøren uden ugrundet ophold udarbejde det pågældende ændringsforslag i overensstemmelse med afsnittet "Mindsteindhold for et ændringsforslag".

### **3.2. Leverandørens ændringsanmodning**

Leverandørens ændringsanmodninger skal have samme indhold som et ændringsforslag til Kunden, jf. afsnittet "Mindsteindhold for et ændringsforslag".

Leverandøren har ikke krav på vederlag for udarbejdelse af ændringsforslag, der er en del af en ændringsanmodning fra Leverandøren.

### **3.3. Mindsteindhold for et ændringsforslag**

Et ændringsforslag skal som minimum indeholde og behandle følgende:

- a) resumé af ændringsanmodningen,
- b) detaljeret beskrivelse af hvordan ændringsanmodningen opfyldes,
- c) eventuelle konsekvenser for tidsplanen, jf. Bilag 4 og Bilag 4.a,
- d) eventuelle konsekvenser for de i Bilag 10.a anførte forhold, herunder vederlag, ydelser, Dokumentation, Kundens deltagelse, servicemål, garantier, uddannelse, sikkerhed, og/eller øvrige leverandører og deres leverancer. Konsekvenser for vederlag til Leverandøren skal være angivet udtømmende,
- e) eventuelle konsekvenser for support og vedligeholdelse,
- f) eventuelle andre relevante forhold.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, udarbejder Leverandøren forslag til de nødvendige korrektioner af bilag, der berøres af ændringen, og vedlægger disse. De foreslåede korrektioner skal tydeligt markeres.

Kunden forestår kontraktstyringen i henhold til Kontraktens bestemmelser herom.

## **4. VURDERING OG GODKENDELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG**

### **4.1. Vurdering af ændringsforslag**

Kunden kan vælge at afvise et ændringsforslag, at anmode om revidering af ændringsforslaget eller at acceptere ændringsforslaget. Accepteres ændringsforslaget, bortfalder Leverandørens ret til vederlag for udarbejdelse af forslaget.

Hvis Kunden anmoder om revidering af ændringsforslaget, udarbejder Leverandøren straks estimat over det vederlag, der forventes at være forbundet med udarbejdelse af et revideret ændringsforslag. Godkendes estimatet, udarbejder Leverandøren uden ugrundet ophold og senest 5 (fem) Arbejdsdage herefter et revideret ændringsforslag til Kunden. Accepteres det reviderede ændringsforslag, bortfalder Leverandørens vederlag for udarbejdelse af både det oprindelige og det reviderede forslag.

Anmodning om væsentlige revideringer af et ændringsforslag anses som en afvisning af det foreliggende ændringsforslag samt fremsættelse af en ny ændringsanmodning, der skal behandles særskilt i overensstemmelse med afsnittet "Kontraktuelle Ændringer" i Kontrakten og dette bilag.

### **4.2. Godkendelse**

Hvis ændringsforslaget eller Leverandørens ændringsanmodning accepteres af Kunden, skal Kunden godkende forslaget eller anmodningen ved Meddelelse, inden arbejdet iværksættes.

Hvis et ændringsforslag ikke er accepteret af Kunden inden 6 (seks) måneder fra Leverandøren har fremsendt ændringsforslaget, anses ændringsforslaget for afvist.